بنك الجزائر
BANK OF ALGERIA

نظام رقم 26-03 مؤرخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026 يتعلق بممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية

- بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمّن القانون النقدي والمصرفي، المعدَّل،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدَّل والمتمَّم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدَّل والمتمَّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدَّل والمتمَّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فيفري سنة 2026 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمّن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين عضو في مجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير 2024 والمتضمّن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،

- وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 12-01 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 والمتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر وعملها،
- وبمقتضى النظام رقم 14-01 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 14-02 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات،
- وبمقتضى النظام رقم 14-03 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتعلق بتصنيف المستحقات والالتزامات بالتوقيع للبنوك والمؤسسات المالية وتكوين المؤونات عليها،
- وبمقتضى النظام رقم 20-01 المؤرخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية،
- وبمقتضى النظام رقم 25-07 المؤرخ في 28 محرم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 والمتضمن مخطط الحسابات المطبق على البنوك والمؤسسات المالية،
- وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 13 غشت سنة 2026،

يُصدر النظام الآتي نصُّه:

I : أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط ممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وتحديد كيفيات سيره.

المادة 2: يُقصد في مفهوم هذا النظام بـ:

-**التخصيم :** عملية يقوم بموجبها المنتمي، في إطار اتفاق مكتوب ذي أثر إحلالي، بإحالة ديونه التجارية المستحقة على زبائنه، المشار إليهم فيما يأتي بـ« المدينين » ، إلى بنك أو مؤسسة مالية، المشار إليها فيما يأتي بـ« الوسيط »، الذي يقوم، مقابل أجر، بالدفع الفوري لإجمالي مبلغ الديون المُحالة له مع تحمل مخاطر عدم السداد.

-**المنتمي :** كل شخص طبيعي أو معنوي، القائم بإحالة ديونه التجارية إلى الوسيط، من أجل الحصول على سداد فوري.

- **المدين :** كل شخص طبيعي أو معنوي ، من زبائن المنتمي يكون الدين التجاري المستحق عليه محل عملية التخصيم.

- **الإحلال :** إجراء يسمح للوسيط بأن يحل محل المنتمي في ممارسة حقوقه تجاه المدين.

- **مخالصة الإحلال:** مستند يثبت الإحلال، يصدره المنتمي للوسيط بموجب عقد التخصيم.

- **الأجر :** المقابل المالي المستحق للوسيط المدفوع من قبل المنتمي بموجب عقد التخصيم.

- **الدين التجاري :** دين ناشئ بين طرفين لهما صفة التاجر أوعن عمل تجاري.

المادة 3: عملاً بأحكام المادة 70 من القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، تُعتبر عمليات التخصيم بمثابة عمليات قرض وبهذه الصفة، تقتصر ممارستها بشكل اعتيادي على البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.

II : معايير أهلية الديون التجارية

المادة 4: تعدّ مؤهلة لعمليات التخصيم، الديونُ التجارية الموثَّقة بفواتير أو أيّ مستند معادل، تم تحريرها وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

المادة 5: يشترط للتأهيل لعملية التخصيم أن تتوفر الديون التجارية، وتحت مسؤولية المنتمي، الشروط الآتية:

-أن تكون مثبتة وسائلة ومحددة المبلغ، وألاّ تكون محل نزاع من جانب المدين،

-ألاّ يتجاوز أجل استحقاقها مدة ستة (06) أشهر، اعتبارًا من تاريخ إصدار الفاتورة،

-ألاّ تكون قد انقضت، كليًّا أو جزئيًّا، عن طريق السداد، أو المقاصَّة مع ديون مستحقة المدين، أو بأي طريقة قانونية أخرى لانقضاء الالتزامات،

-أن تكون قابلة للتحويل بحرية وألا تخضع لأي حظر قانوني أو تنظيمي أو تعاقدي على نقل حقوق الدين النافذة بالنسبة للوسيط،

-ألا تكون مرتبطة، عند تاريخ التحويل، بعبءِ التنازل أو الرهن أو أيّ ضمان أو عبء آخر من شأنه التأثير على حقوق الوسيط،

-ألا تتعلق بمدين في حالة توقف عن السداد، أو تسوية قضائية، أو تصفية الأصول، أو أي حالة مماثلة،

-ألا تكون، عند تاريخ التحويل، موضوع تمديد لأجل الاستحقاق، كلياً أو جزئياً، بأي شكل من الأشكال.

III : عقد التخصيم

المادة 6: تُجرى عمليات التخصيم بناء على عقد مكتوب، يُبرم قبل منح أي تمويل من قبل الوسيط.

المادة 7: يُعتبر باطلاً ولاغياً أي عقد تخصيم يهدف إلى تمويل ديون سبق تمويلها بموجب عقد تخصيم آخر.

IV : إضفاء الطابع الرسمي على الإحلال

المادة 8: يترتب على عملية الإحلال، بقوة القانون، انتقال جميع الحقوق والضمانات المرتبطة بالديون التجارية المُحالة، إلى الوسيط بصفته المُحال إليه. ويتم ذلك بمجرد إتاحة المبالغ لصالح المنتمي والمقابلة للدّيون المُحالة للوسيط.

ويكون الإحلال نافذاً على المدين دون الحاجة إلى الحصول على موافقته.

المادة 9: يُفضِي الدفع، الذي يقوم به الوسيط إلى المنتمي، إلى إصدار هذا الأخير لمخالصة الإحلال.

تثبت هذه المخالصة تمويل الديون المُحالة إلى الوسيط، وقيْد الأموال في الجانب الدائن من حساب المنتمي، ويترتب على ذلك إحلال الوسيط في الحقوق والضمانات المرتبطة بالديون المحالة.

المادة 10: يلزم المنتمي بأن يؤشِّر، بشكل واضح لا لبس فيه، بعبارة الإحلال على جميع الفواتير، موضوع عملية التخصيم.

المادة 11: يتعيّن على المنتمي إخطار المدين دون تأخير بالإحلال عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام وعن طريق أي وسيلة أخرى ذات أثر كتابي، وفقاً للتشريع الساري المفعول.

المادة 12: يتكَّون أجر الوسيط في عمليات التخصيم لاسيما من:

-عمولة تمويل مقابل التمويل المسبَّق الممنوح عن الدّيون المُحالة،

-عمولة تخصيم مقابل خدمات تسيير ومتابعة وتحصيل الدّيون المُحالة، وعند الاقتضاء، تغطية مخاطر عدم السداد.

يلتزم الوسيط بإطلاع زبائنه والجمهور، بأي وسيلة مناسبة، على الشروط المصرفية التي يطبقها على عمليات التخصيم.

V : القواعد المحاسبية والاحترازية

المادة 13: تُقيّد عمليات التخصيم محاسبياً وفق الأحكام التنظيمية السارية المفعول والمطبّقة على البنوك والمؤسسات المالية.

المادة 14: تخضع عمليات التخصيم لنفس قواعد التصنيف وتكوين المؤونات التي تخضع لها الديون الأخرى، وفقًا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.

VI : أحكام أخرى

المادة 15: يتم تسويق أي منتج من منتجات التخصيم من قبل البنوك والمؤسسات المالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.

المادة 16: تلزم البنوك والمؤسسات المالية بالتصريح لدى مركزية مخاطر المؤسسات والأسر بالبيانات المتعلقة بعمليات التخصيم، وفقاً للأحكام التنظيمية السارية المفعول.

المادة 17: تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام بموجب تعليمة من بنك الجزائر.

المادة 18: يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المحافظ

محمد لمين لبو